

Tinjauan Kritis Terhadap Bolehnya Upah dalam Akad *Kafalah* Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 11 Tahun 2000

Devin Halim Wijaya, B.B.A | Ahmad Fathi Alkatiri, B.A | Abdurrahman Zahier, B.B.A

Abstrak

Keuangan dan perbankan syariah merupakan salah satu sektor perekonomian yang sedang mengalami perkembangan pesat saat ini. Sejak kehadiran Bank Syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991, Bank Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya sudah mengeluarkan banyak sekali layanan dengan berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mendukung dan memberikan pedoman layanan tersebut. Salah satu akad yang pertama kali dikeluarkan fatwanya oleh DSN-MUI adalah fatwa tentang Akad *Kafalah* (Jaminan) yang dikeluarkan pada fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/VI/2000, namun terdapat akad di dalam fatwa tersebut yang cukup kontroversial yaitu Akad *Kafalah bil Ujroh* yang berarti menghadirkan jaminan dengan meminta upah, maka tulisan ini akan membahas tentang kontroversi kehalalan akad *Kafalah Bil Ujroh* dari sisi dalil yang dikemukakan oleh DSN-MUI dan dalil yang dikemukakan oleh kalangan yang mengharamkan akad ini serta memberikan beberapa opsi akad yang bisa dilakukan untuk keluar dari kontroversi tersebut.

Kata Kunci : *Bank Syariah, Fatwa, Kafalah, Kafalah bil Ujroh, Tabarru'*

Pendahuluan

Sejak terbentuknya Bank Syariah pertama pada tahun 1991, ekonomi syariah telah menjadi sektor yang mengalami perkembangan cukup pesat saat ini, kehadiran berbagai Layanan Keuangan Syariah dari Bank Syariah, Asuransi Syariah, Baitul Mal Wa Tamwil, hingga Pasar Modal Syariah menjadi bukti kesuksesan perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, ditambah dengan dukungan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dan lembaga seperti Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS) serta pencapaian Indonesia dalam kancah perekonomian syariah dunia telah menjadikan ekonomi syariah menjadi sektor yang menghadirkan prospek yang menjanjikan dimasa depan.

Ekonomi syariah sendiri mendasarkan layanan dan sistemnya kepada petunjuk *ilahi* yang bertujuan menghadirkan keadilan kepada masyarakat serta memenuhi kebutuhan duniawi dan ukhrawi pelakunya. Hal ini dilakukan dengan menutup akad-akad yang bersifat *riba*, *gharar*, *dzalim*, dan *maysir* serta menghadirkan akad-akad alternatif baik bersifat NCC (*Natural Certainty Contract*) atau NUC (*Natural Uncertainty Contract*) yang tetap memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap memenuhi prinsip keadilan bagi pihak yang berakad.

Salah satu akad pertama yang menjadi layanan ekonomi syariah di Indonesia adalah akad kafalah yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI no 11/DSN-MUI/VI/2000 dimana penggunaan akad kafalah ini cukup luas dalam beberapa layanan seperti bank garansi, penjaminan syariah dan lain sebagainya dimana akad kafalah ini menjadi salah satu sumber pendapatan Lembaga keuangan syariah penjamin dengan mensyaratkan *fee* sehingga akad ini menjadi akad *kafalah bil ujroh* yang bermakna kafalah dengan upah. Namun kehadiran *kafalah bil ujroh* ini menghadirkan keraguan dalam masyarakat akan kesesuaian syariat layanan keuangan syariah di Indonesia mengingat banyak kalangan yang mengharamkan layanan *kafalah bil ujroh* dengan berbagai macam dalil, sementara di satu sisi layanan *kafalah bil ujroh* ini memiliki urgensi yang cukup besar dalam berbagai akad bisnis seperti kegiatan ekspor-impor, tender kontrak usaha, dan lain sebagainya. Tulisan ini mencoba menghadirkan dalil yang digunakan oleh DSN-MUI dalam fatwanya mengenai kafalah serta mencari relevansi antara dalil tersebut dan akad kafalah serta *kafalah bil ujroh* serta menghadirkan dalil dan pendapat para ulama yang mengharamkan akad kafalah bil ujroh sebelum akhirnya menghadirkan solusi alternatif atas akad kafalah bil ujroh untuk keluar dari kontroversi kehalalan akad tersebut.

A. Definisi Kafalah Secara Bahasa Dan Istilah

Kafalah secara bahasa mengandung beberapa makna yaitu الضمان (jaminan) sebagaimana disebutkan dalam kalimat bahasa arab أَكْفَلْنَا مَالَهُ (dia menjadikan fulan menjamin hartanya), sebagaimana kafalah juga bisa bermakna الضم (menggabungkan atau mendekatkan) sebagaimana disebutkan dalam petikan surat Ali Imran Ayat 37 yang berbunyi:

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

"Dan Zakariya memasukkannya (kedalam perawatannya)"

Sementara definisi Kafalah secara istilah terdapat beberapa perbedaan dikalangan para Ulama Madzhab diantaranya sebagai berikut :

1. Madzhab Hanafi

Ulama Hanafiyah sendiri menyebutkan akad ini dengan nama Kafalah dan memasukkan didalamnya *Kafalah Bil Mal* dan *Bin Nafs*, terdapat 2 definisi dalam madzhab ini :

I. ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة (menggabungkan satu dzimmah (tanggungan) ke dzimmah lainnya dalam penagihan)

II. ضم الذمة إلى الذمة في الدين (menggabungkan satu dzimmah ke dzimmah yang lain dalam hutang)

2. Madzhab Maliki

Ulama Maliki sendiri menamakan akad ini dengan beberapa nama seperti Hamalah, Kafalah, dan Dhoman, dan mereka memasukkan Kafalah bil Mal dan bin Nafs dalam bab Kafalah

Sementara definisi Kafalah menurut Madzhab Maliki adalah :

التزام دين لا يسقطه، أو طلب من هو عليه لمن هو له

"Komitmen seseorang untuk membayar hutang namun tidak menjatuhkan kewajiban debitur, atau permintaan debitur kepada orang tersebut untuk membayarkannya kepada kreditur."

3. Madzhab Syafi'i

Adapun madzhab Syafi'i maka penggunaan istilah Kafalah dimasukkan kedalam Dhaman meskipun Imam Mawardi dan Nawawi memisahkan kedua istilah tersebut dengan Kafalah khusus untuk menghadirkan orang sementara dhaman khusus untuk harta

Definisi Kafalah menurut Madzhab Syafi'i adalah:

التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره

"Komitmen terhadap hak yang tetap dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan barang yang dijamin atau orang bagi pihak yang berhak akan kehadiran orang tersebut."

4. Madzhab Hanbali

Penggunaan istilah dalam Madzhab Hanbali sedikit mirip dengan Madzhab Syafi'i dimana Dhaman dikhususkan untuk harta dan Kafalah dikhususkan untuk jiwa atau badan.

Dan definisi Kafalah (dhaman) menurut Madzhab Hanbali adalah:

ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتها جميعا

"Menggabungkan tanggungan penjamin dengan yang dijamin dalam komitmen hak (orang lain), maka hak itu ditanggung keduanya bersama."

Secara umum, definisi ulama keempat madzhab tentang kafalah memiliki kesamaan, yaitu ketika seseorang berkomitmen untuk membayar hutang yang seharusnya menjadi tanggungan pihak tertanggung dengan hutang tersebut masih menjadi tanggung jawab pihak tertanggung juga.

B. Rukun Akad Kafalah

Rukun akad Kafalah sendiri terbagi menjadi 5 hal yaitu :

1. Kafil, yaitu orang yang menjamin hutang makful anhu kepada makful lahu.
2. Makful Anhu, yaitu pihak yang dijamin hutangnya (yang berutang) kepada makful lahu.
3. Makful Lahu, yaitu pihak yang dijamin hak hutangnya (yang berpiutang) atas makful anhu untuk kepentingannya.
4. Makful Bihi, hutang yang dijadikan dasar adanya akad Kafalah (obyek penjaminan).
5. Shighat, ucapan atau tulisan atau ibarah lainnya yang mengungkapkan keinginan akad Kafalah.

C. Sifat Akad Kafalah

Kafalah sebagai akad memiliki sifat-sifat khusus yang menjadikannya unik dan berbeda dari kebanyakan akad lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Akad yang membutuhkan keridhoan
Akad ini membutuhkan keridhoan minimal dari kafil, sebagaimana sebagian ulama mensyaratkan keridhoan makful lahu dan makful anhu juga
2. Akad yang mengikat dari satu pihak saja
Akad ini mengikat pihak kafil ketika makful lahu melakukan penagihan hutang kepadanya
3. Akad *tabarru* (akad sosial bukan akad bisnis)
Akad ini diadakan bukan sebagai akad bisnis untuk mencari keuntungan melainkan dibangun diatas asas saling membantu
4. Akad *tabi* (akad yang bersifat mengikuti akad lainnya atau akad asal)
Akad ini merupakan akad yang tidak akan muncul tanpa adanya kewajiban makful Anhu terhadap makful lahu yang disebabkan oleh akad sebelumnya
5. Akad yang beresiko
Hal ini lebih terlihat pada *Kafalah* dengan hak ruju' (menagih kembali makful anhu) dibandingkan dengan kafalah tanpa hak ruju', karena ada resiko ketidakmampuan makful anhu membayar kewajibannya kepada kafil.

D. Butir Fatwa Yang Menjadi Dasar Pembahasan Dan Skema Yang Dimaksud Dalam Pembahasan

Masalah yang menjadi dasar penulisan penelitian ini merupakan butir Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/VI/2000 dalam ketentuan umum Kafalah pada butir 2 dan 3 yang berbunyi :

1. *Dalam akad Kafalah, penjamin dapat menerima upah (fee) selama tidak memberatkan (butir 2)*
2. *Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan sepihak (butir 3)*

Hal ini terjadi pada skema akad *Kafalah Bi Haq Ar-Ruju* (kafalah dengan hak menagih kembali makful anhu), yaitu ketika kafil membayar hutang makful anhu dengan hak menagih kembali hutang yang dibayarkan tersebut kepada makful anhu, maka permasalahan disini adalah ketika kafil meminta upah tambahan kepada makful anhu atas akad kafalah tersebut selain meminta kembali uang yang sudah dibayarkan sehingga akad itu menjadi akad kafalah bil ujroh.

E. Dalil Atau Dasar Hukum Akad Kafalah Menurut Fatwa DSN-MUI No 11/DSN-MUI/VI/2000 Dan Relevansinya Dengan Akad Kafalah Dan Kafalah Bil Ujroh:

Dalam fatwa DSN-MUI tentang akad kafalah terdapat beberapa dalil yang menjadi sandaran akan poin-poin yang tertulis dalam fatwa tersebut, berikut adalah dalil-dalil tersebut serta tinjauan kami akan relevansinya terhadap akad kafalah bil ujroh :

1. Al-Qur'an Surat Yusuf Ayat 72

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf Ayat 72)

I. Tafsir Ibnu Katsir (Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir)

Maka mereka menoleh kepada orang yang berseru itu, dan bertanya "Barang apakah yang hilang dari kalian?" Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala raja." (Yakni sa' atau alat takarnya.). ...dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan -makanan (seberat) beban unta. (Hal ini termasuk ke dalam Bab "Ju'alah" (sayembara).) ...dan aku menjamin terhadapnya. (Dalam hal ini termasuk ke dalam Bab "Daman" (garansi) dan "Kafalah" (tanggungan))

II. Tafsir Al-Wajiz (Syaiikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili)

"Penyeru-penyeru itu berkata, 'Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta', sebagai upah atas penemuan barang itu "dan aku menjamin terhadapnya", maksudnya penjamin. Ini disampaikan oleh si penyeru yang sedang melacak.

Di dalam Surat Yusuf ayat 72 dijelaskan perihal bolehnya memberikan upah kepada orang yang melakukan pekerjaan tertentu, dalam bab fikih disebut Ju'alah (Sayembara) dan dari ayat ini pula terdapat dasar hukum Kafalah (Jaminan), adapun jaminan di ayat tersebut adalah jaminan bahwa siapa saja yang menemukan barang yang dicari akan diberikan upah tersebut, hal ini sangat berbeda dengan konsep kafalah bil ujroh dari beberapa sisi :

- I. Kafalah adalah akad tabarru (sosial) dan dalam bab ini jenis akad bukanlah Kafalah yang menjamin pelaksanaan hak orang lain, tapi merupakan jaminan atas pelaksanaan kewajiban pihak/dirinya sendiri
- II. Kafalah disini jauh berbeda dengan kafalah bil ujroh karena Kafalah di ayat ini adalah Kafalah tanpa hak ruju' dan tanpa upah, sementara kafalah bil ujroh adalah Kafalah dengan hak ruju' yang disertai dengan upah

2. Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al Maidah : 2)

Berikut adalah Tafsir Ibnu Katsir terkait ayat diatas :

يَأْمُرُ تَعَالَىٰ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْمُعَاوَنَةِ عَلَىٰ فِعْلِ الْخَيْرَاتِ، وَهُوَ الْبِرُّ، وَتَرْكُ الْمُنْكَرَاتِ وَهُوَ التَّقْوَىٰ، وَبَيْنَهُمَا عَنِ التَّنَاصُرِ عَلَى الْبَاطِلِ.

"Allah Ta'ala memerintahkan para hamba-Nya yang beriman untuk saling tolong menolong dalam kebaikan yaitu Al Birr, dan meninggalkan kemungkaran yaitu takwa dan melarang mereka untuk menolong dalam kebatilan dan dalam dosa dan yang diharamkan."

Disimpulkan dari pernyataan Ibnu Katsir diatas bahwa bahwa :

- i. Tolong menolong dalam ayat tersebut adalah tentang perkara perkara yang disyariatkan dalam Islam
- ii. Sementara tolong-menolong dalam dosa adalah terlarang bahkan diperintahkan melarang dari dosa tersebut

Ayat diatas menyebutkan akan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan,dimana hal ini sangat tepat dalam akad kafalah tanpa upah yang masih menjaga esensi tabarru'nya,namun dalam kasus kafalah bil ujroh yang dimana kehalalannya masih sangat dipertanyakan maka relevansi ayat ini dengan kafalah bil ujroh masih sangat meragukan.

3. Hadits Salaman bin Akwa'

عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجنزة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين قالوا لا فصلى عليه ثم أتى بجنزة أخرى فقال هل عليه من دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه (رواه البخاري)

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ jenazah seorang laki laki untuk disalatkan. Rasulullah ﷺ bertanya, "Apakah ia mempunyai utang ?" Sahabat menjawab, "Tidak". Maka, beliau mensholatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, "Apakah ia mempunyai utang?" Sahabat menjawab, "Ya". Rasulullah berkata, "Salatkanlah temanmu itu" (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, "Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah". Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari)

Di nukil dari kitab Fathul Bari dalam Bab : *"Barangsiapa Menjamin Hutang Atas Nama Orang Yang Meninggal Maka Tidak Berhak Menarik Diri"*:

قوله : (باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع ، وبه قال الحسن) يحتمل قوله : " فليس له أن يرجع " أي : عن الكفالة بل هي لازمة له ، وقد استقر الحق في ذمته . ويحتمل أن يريد فليس له أن يرجع في التركة بالقدر الذي تكفل به ، والأول أليق بمقصوده . ثم أورد فيه حديث سلمة بن الأكوع المتقدم قبل بابين ، وقد سبق القول فيه . ووجه الأخذ منه أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع لما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على المديان حتى يوفي أبو قتادة الدين ؛ لاحتمال أن يرجع فيكون قد صلى على مديان دينه باق عليه ، فدل على أنه ليس له أن يرجع

"Dan perkataannya "Bab : "Barangsiapa menjamin hutang atas nama orang yang meninggal maka tidak berhak menarik diri", dan sebagaimana pernyataan yang dinukil dari Imam Al-Hasan: "Dia tidak memiliki hak untuk menarik diri" yaitu dari hutang yang dijamin, dan hak kewajibannya telah ditetapkan. Dan boleh jadi dia menginginkannya, sehingga dia tidak berhak mengambil kembali harta warisan

sejauh dia menjaganya, dan pernyataan pertama lebih sesuai dengan tujuannya. Kemudian beliau mengutip hadits Salamah ibn al-Akwa', dan telah disebutkan tentangnya. Jika Abu Qatada memiliki hak untuk menarik diri, Nabi Muhammad ﷺ tidak akan menshalatkan mayit tersebut sampai Abu Qatada membayarkan hutangnya. Karena masih ada kemungkinan akan menarik diri dari tanggungjawab tersebut, dan Nabi tetap menshalatkan mayit maka hal ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki hak untuk menarik diri."

- i. Hadist ini dapat dijadikan sandaran hukum akad kafalah karena hadist ini menjelaskan praktek kafalah secara langsung dimana Sahabat Abu Qatadah menjadi kafil (pemberi jaminan) dalam melunasi hutang salah satu orang meninggal.
- ii. Hadits ini tidak bisa menjadi dalil akan bolehnya kafalah bil ujroh karena konteks adanya akad kafalah pada hadits itu sangat jelas, yaitu Abu Qatadah hanya berniat membantu sang mayit dengan menjamin hutangnya agar ia bisa dishalati oleh Nabi ﷺ

4. Hadist Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَاللَّهِ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ،". رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم: 2699] بهذا اللفظ.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu dia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda: "Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya" (HR. Muslim)

فيه حديث أبي هريرة (من نفس عن مؤمن كربة . . . إلى آخره) وهو حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب ، وسبق شرح أفراد فصوله . ومعنى (نفس الكربة) : أزالها . وفيه فضل قضاء [ص : 189] حوائج المسلمين ، ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك

Berkata Imam Nawawi rahimahullah : "Terdapat Hadist Abu Hurairah (yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya). Hadist ini merupakan hadist yang mulia, yang terkumpul di dalamnya berbagai macam ilmu, kaidah, dan adab. Terdapat keutamaan menunaikan hajat kaum muslimin. Dan keutamaan memberikan manfaat kepada mereka baik berupa ilmu, harta atau hal lainnya yang memberikan maslahat kepada mereka, termasuk nasehat dan lainnya."

- i. Pertolongan seorang hamba kepada hamba Allah lainnya adalah salah satu cara agar Allah turun kepada dirinya. Sebaliknya, terkadang pertolongan Allah tidak turun kepada hamba karena hamba tersebut tidak membantu hamba Allah lainnya padahal dia mampu.
- ii. Tolong menolong dalam hadist ini adalah tolong menolong dalam perbuatan ketataan. Artinya haruslah kebaikan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu tolong menolong dalam segala hal yang bertentangan dengan syariat tidak berlaku dalam hadist ini.

Kembali lagi bahwa konteks hadits diatas sangat cocok dengan akad kafalah tanpa upah yang masih menjaga esensi akad tabarunya sehingga termasuk dalam bab membantu saudara muslim, Adapun mensyaratkan upah dalam akad tabarru' maka telah mengeluarkan akad tersebut dari esensi tabarru'nya dan ditambah dengan kontroversi akan kehalalan akad tersebut maka hadits ini tidak cocok untuk dijadikan dalil dalam bab kafalah bil ujroh.

5. Hadits Amar bin 'Auf

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَزْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'Anhu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda : "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmizi)

Hadits ini menjelaskan bahwa seluruh macam shulh (perdamaian) antara kaum muslimin itu boleh dilakukan, selama tidak menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam suatu yang diharamkan oleh Allâh Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya.

Selain itu menjelaskan mengenai syarat yang terdapat dalam akad. Dan kewajiban menunaikan syarat tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat.

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah bersabda mengenai syarat dalam akad :

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

"Barangsiapa yang membuat syarat, tapi syarat tersebut tidak ada di dalam kitabullah, maka sel tersebut batil."

Yang dimaksud dengan syarat yang tidak ada di kitabullah adalah syarat yang bertentangan dengan syariat Islam. Ada sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia katakan dengan syarat kita boleh meninggalkannya. Maka syarat yang seperti ini dianggap tidak ada, batal.

Termasuk ketika menetapkan ujroh/fee dalam alad kafalah berarti sama saja merubah hakikat daripada akad. Karena akad berubah jadi qardh. Sehingga esensi dari kafalah hilang. Sebagai konsekwensinya adalah syarat tersebut dapat menghadirkan manfaat yang haram. Karena akad hutang piutang tidak boleh dipersyaratkan manfaat di dalamnya.

Selain itu, persyaratan yang bertentangan dengan syariat adalah bathil. Oleh karena itu persyaratan yang mengharuskan bagi makful lahu membayar sejumlah

uang kepada kafil adalah akad batil. Karena pada hakikatnya kafalah adalah akad sosial yang tidak bisa dikomersilkan. Apabila hutang dijamin dan terdapat persyaratan fee, maka tidak ada bedanya kafalah dengan riba.

6. Kaidah

الضرر يزال

"Bahaya harus dihilangkan."

Menurut hemat penulis, sisi pendalilan dalam hadits ini dalam masalah kafalah bil ujroh adalah bahwa akad kafalah bil ujroh pada asalnya dimaksudkan untuk menghilangkan resiko atau menutupi kerugian akibat terjadinya wanprestasi atau kegagalan yang merupakan dharar (bahaya) sehingga jika dharar ini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan membayar upah kepada penjamin maka hal ini diperbolehkan.

Makna kaidah ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa sumber adalah tidak bolehnya melakukan perbuatan yang membahayakan sehingga kaidah ini melarang kita melakukan perbuatan yang berbahaya secara aktif atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian orang lain.

- i. Diperbolehkan bagi pemilik proyek untuk mengambil jaminan baik berupa gadai atau penjamin(kafil) atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian ataupun kesengajaan oleh perusahaan proyek(nasabah bank)
- ii. Dalam usaha mencari kafil terdapat syarat kesesuaian syariat yang harus dipenuhi, sementara akad kafalah bil ujroh masih sangat diragukan kehalalannya.

7. Kaidah

الأصل في المعاملات الإباحة

"Asal hukum muamalat adalah boleh"

Beberapa ulama yang menghalalkan kafalah bil ujroh seperti Dr. Nazih Hammad, Asy-Syaikh Ali Al-khafif, dan Asy-Syaikh Abdullah bin Mani' berdalil dengan kaidah ini berdasarkan bahwa tidak ada nash syar'i khusus yang mengharamkan kafalah bil-ujroh.

Makna kaidah ini adalah hukum asal transaksi muamalat adalah halal sampai adanya dalil yang mengharamkannya secara syariah.

Kaidah ini tentunya cocok untuk menjadi dalil bolehnya akad kafalah tanpa upah karena tidak adanya dalil baik naqli maupun aqli yang mengharamkan akad kafalah dengan upah. Namun dalam masalah kafalah bil ujroh, banyak sekali *dalil aqli* dan *takyif fiqih* yang kuat untuk memindahkan hukum kafalah bil ujroh dari yang aslinya halal menjadi haram.

F. Dua Alasan Diperbolehkannya Akad Kafalah Bil Ujroh Secara Logika

Terdapat dua alasan/argumen mengapa beberapa ulama menghalalkan akad *Kafalah Bil Ujroh* sebagaimana dituliskan dalam buku Fiqih Muamalah Maliyah karya Prof. Dr. H Jaih Mubarak dan Dr. Hasanudin pada bab akad *tabarru* halaman 203:

1. Terbentuknya dua keadaan yang kontradiksi : pada satu sisi, penjamin (*Kafil*) mau memberikan jaminan dengan syarat bahwa ia berhak menerima ujah atas jasa Kafalah tersebut, sedangkan pada sisi lain, *Ashil* gagal menemukan kafil yang tidak meminta ujah, padahal ia sangat memerlukan kafalah tersebut. Dengan demikian ulama membolehkan adanya ujah atas jasa kafalah apabila kafil mensyaratkannya dan ashil gagal mendapatkan kafil yang tidak mensyaratkan ujah padahal ia memerlukan penjaminan tersebut. Dibolehkannya Kafalah bil ujah karena alasan adanya kebutuhan nyata (*al-hajjah/al-dharurah*) dan menghilangkan kemudharatan (*daf' al-dharar*)
2. Qiyas (analogi), yaitu dibolehkannya menerima ujah atas jasa keagamaan yang termasuk ke dalam domain ibadah, misalnya kebolehan ujah atas jasa mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama lainnya, ujah atas jasa ceramah bagi dai (penceramah), ujah atas jasa khutbah shalat dan imam shalat jumat, shalat idul Fitri dan idul adha, ujah atas jasa ta'mir masjid.

Tinjauan Kritis Argumen Pertama

- I. Bukankah terdapat kontroversi yang sama pada akad qardh, ketika dizaman jahiliah tidak ada orang yang mau memberikan qardh tanpa riba kepada yang membutuhkan, namun bersamaan dengan adanya hal itu maka akad qardh dengan riba itu haram, maka apakah perbedaan yang membolehkan Kafalah dan qardh dalam masalah ini?
- II. Sesuatu yang asalnya haram hanya berubah menjadi halal jika tidak ada jalan keluar lainnya, maka sebagaimana qardh ribawi memiliki jalan keluar untuk pembiayaan baik konsumtif dan produktif maka Kafalah bil ujah sebagaimana penggunaannya sekarang pun bisa diganti dengan akad tertentu yang lebih sesuai dengan syariat

Tinjauan Kritis Argumen Kedua

Qiyas ini adalah qiyas ma'al Fariq yang tidak sama antara ashil dan far'u nya, sehingga qiyas ini tidak diterima disebabkan beberapa hal:

- I. Syarat ashil adalah harus disepakati hukumnya oleh pihak yang berselisih dalam masalah hukum furu', sementara hukum menerima uang dari ibadah sendiri belum disepakati semua madzhab fiqih sebagaimana Madzhab Hanafi dan Hanbali masih mengharamkan hal tersebut
- II. Ibadah yang disebutkan diatas semuanya bukan ibadah yang dasarnya adalah ibadah maliyah, semua ibadah diatas adalah ibadah jadiyah yang tidak didasarkan pada harta, maka ketika diperbolehkan mengambil upah pada bab tersebut tidak otomatis membolehkan mengambil upah pada jenis ibadah maliyah, jika hal seperti ini berlaku maka seharusnya boleh mengambil upah atas akad tabaru lainnya seperti qardh atau lebih jauh lagi ibadah maliyah seperti bolehnya mengambil upah untuk berhaji atas nama orang lain jika dianalogikan seperti itu.

G. Dalil Yang Mengharamkan Mengambil Upah Dalam Akad Kafalah

1. Akad Kafalah bil Ujah hanya bisa berakhir kepada 2 kemungkinan :

The 5th Islamic Annual Conference on Fatwa MUI Studies
"Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial"

- I. Jika makful Anhu membayar hutangnya sendiri kepada makful lahu dan ia tetap membayar upah Kafalah kepada kafil maka kafil tidak melakukan apa-apa namun mendapatkan upah.
- II. Jika kafil membayar hutang makful lahu kepada makful Anhu lalu meminta pengembalian dana dan upah Kafalahnya kepada makful lahu maka akad Kafalah ini berubah menjadi seperti qardh ribawi yang jelas-jelas haram sesuai syariat.

Berkata Ibnu Abidin dalam Minhatal Khaliq ala Bahri Arraiq:

الكفيل مقرض في حق المطلوب، وإذا شرط له الجعل مع ضمان المثل فقط شرط له الزيادة على ما أقرضه فهو باطل لأنه ربا

Kafil memberi qardh dalam hak orang yang ditagih, maka apabila ia mensyaratkan upah kepada orang yang ditagih tersebut bersama dengan pengembalian dana maka ia telah mensyaratkan tambahan atas qardh yang ia berikan maka ini bathil karena riba.

Berkata Ibnu Qudamah dalam Almughni :

و أما الكفالة فإنه يلزمه الدين، فإذا أداه وجب له على المكفول عنه فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة فلم تجز

Adapun Kafalah maka ia mewajibkan hutang (atas kafil), maka apabila ia melaksanakannya maka makful Anhu wajib mengembalikannya kepadanya sehingga menjadi seperti qardh, jika kafil mengandung iwadh maka ia menjadi qardh jarra naf'an maka tidak boleh.

Berkata Dr. Abdul Sattar Abu Ghaddah dalam artikelnya tentang bank garansi di jurnal Al Majma (2/2/1108):

إذا كان الإقراض الفعلي غير مأذون من الشرع بالأجر عليه فلا استعداد للإقراض -و قد لا يحصل الإقراض إن أدى المكفول نفسه- أولى وأجدر بمنع جواز الأجر عليه، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات

Kalau pemberian qardh riil saja tidak izinkan untuk mendapat upah atasnya, maka kesediaan untuk memberikan qardh-dan qardh itu kadang tidak terjadi ketika makful lahu membayar sendiri hutangnya-lebih utama dan lebih jelas tidak boleh diambil upah atasnya, karena syariat tidak membedakan antara hal-hal yang serupa.

Berkata Al Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir:

لأن الجعل إنما يستحق في مقابلة عمل و ليس الضمان عملا فلا يستحق به الجعل

Karena upah hanya layak didapatkan karena pekerjaan dan jaminan bukanlah pekerjaan maka tidak berhak mendapatkan upah.

2. Karena mengambil upah dari Kafalah mengubah sifat akad tersebut dari tabarru' (derma) atau tautsiq (mengikat hak) yang tidak berhak mendapatkan upah menjadi akad muawadhoh (tukar menukar), dan ini menghilangkan maksud adanya akad Kafalah.

Berkata Addardir dalam Asy-Syarh Al-Kabir:

و أما صريح ضمان بجعل فلا خلاف في منعه لأن الشارع جعل الضمان و الجاه و القرض لا تفعل إلا لله فأخذ العوض عليه سحت

Adapun dhaman dengan upah yang biasa dikenal maka tidak ada perbedaan pendapat tentang dilarangnya hal tersebut karena peletak syariat telah menjadikan dhaman, jah (reputasi atau rekomendasi) dan qardh tidak dilakukan kecuali untuk Allah maka mengambil upah atasnya adalah suht (kerusakan dan kebinasaan).

Berkata Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Umm:

الكفالة استهلاك مال لا كسب مال

Kafalah adalah menggunakan harta bukan mencari harta.

3. Terdapat ijma (konsensus) dikalangan ulama mutaquadimin tentang tidak dibolehkannya upah dalam akad Kafalah sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat ulama berikut ini :

4.

Berkata Ibnu Mundzir dalam Al-Isyraf

أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن الحماله بجعل يأخذ الحميل لا تحل و لا تجوز

Semua ulama yang kami ketahui sepakat bahwa hamalah (Kafalah) dengan upah yang diambil oleh penjamin tidak halal dan tidak boleh.

Berkata Al-Khatthab dalam Mawahibul Jalil :

لا خلاف في منع ضمان بجعل

Tidak ada perbedaan pendapat dalam larangan jaminan dengan upah.

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas maka kami berpendapat bahwa mengambil upah atas Kafalah hukumnya tidak boleh dan diharamkan.

H. Beberapa Kutipan Dari Lembaga Fiqih Internasional Terkait Kafalah Bil Ujroh

1. Majma Fiqih Islami pada muktamarnya yang kedua dijeddah pada 22-28 Desember 1985

أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عنه لقاء عملية الضمان (و التي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان و مدته) سواء أكان بغطاء أو بدونه

Bahwa bank garansi tidak boleh mengambil upah darinya karena penjaminan (yang biasanya tergantung kepada jumlah dana yang dijamin dan waktunya) sama saja sudah dibayar didepan atau belum.

2. Standar Syariah AAOIFI dalam bab Dhamanat pasal 3/1/5

لا يجوز أخذ الأجر و لا إعطاؤه مقابل مجرد الكفالة مطلقا لإجماع الفقهاء على ذلك، و لأنها استعداد الإقراض (بالدفع و الرجوع على المكفول) فلم يجز أخذ المقابل على ذلك، لأن الإقراض نفسه لا يجوز أخذ عوض عنه و هو ربا

Tidak boleh mengambil upah atau memberikannya untuk akad Kafalah semata secara muthlaq karena ijma para fuqaha atasnya, dan karena hal tersebut adalah kesiapan untuk memberikan qardh(dengan membayar hutang makful lalu

menagihnya kepadanya) maka tidak boleh mengambil upah atas hal tersebut, karena qardh sendiri tidak boleh diambil upah atasnya dan itu adalah riba.

3. Mu'tamar Mashrif Islami Dubai 1979

فلا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة، ويجوز أخذ الأجرة على الوكالة، وذلك مقابل الأعمال التي يقوم بها من تجميع المعلومات ودراسة للمشروع و تحصيل المستحقات من أصحاب المشروع

Maka tidak boleh mengambil upah dari Kafalah, dan boleh mengambil upah atas wakalah, dan hal ini kompensasi atas pekerjaan seperti pengumpulan informasi, studi kelayakan proyek dan penerimaan bayaran dan pemilik proyek.

I. Beberapa Layanan Yang Menggunakan Akad Kafalah Bil Ujroh Di Indonesia Dan Solusi Akad Syariahnya

1. Akad Letter of Credit (L/C) Impor Syariah

Sebagaimana disebutkan dalam Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 bahwa akad L/C impor syariah boleh menggunakan akad Kafalah bil ujroh dengan bank syariah menjadi penjamin atas pembayaran importir kepada eksportir dengan mengambil upah atas jaminan tersebut.

Solusi akad tersebut menurut syariah sebenarnya sudah dituangkan pada Fatwa DSN No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter Of Credit (L/C) impor syariah dengan menggunakan penggunaan beberapa akad sebagai berikut :

- I. Akad wakalah bil ujroh dimana importir membayar biaya barang kepada bank syariah didepan dan bank syariah membantu kepengurusan dokumen impor.
- II. Akad Murabahah Lil Amir bi asy-syro dengan bank membeli barang impor atas permintaan importir lalu menjualnya secara murabahah kepada importir.
- III. Akad Salam/Istishna yang dilanjutkan dengan Akad Jual Beli Murabahah dimana bank membeli barang secara tunda kepada eksportir lalu menjualnya secara murabahah setelah memilikinya kepada importir.
- IV. Akad Mudharabah yang dikombinasikan dengan Akad Wakalah bil Ujroh dimana bank sebagai Sohibul mal memberikan modal impor kepada importir sebagai mudhorib lalu importir mewakilkan pengurusan dokumen L/C kepada bank.
- V. Akad Musyarakah dimana bank bersama-sama dengan importir menyertakan dana dalam usaha impor barang.

2. Bank Garansi Syariah

Bank Garansi adalah garansi yang diterbitkan secara tertulis oleh Bank dalam bentuk warkat yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji (wanprestasi).

Solusi secara syariat untuk akad ini sebagaimana disebutkan oleh Dr. Abdul Jabbar As-Sabhani adalah akad Mudharabah untuk membiayai proyek tersebut dengan dana diberikan didepan kepada nasabah, sehingga jaminan bank kepada pemilik proyek adalah berbentuk penyertaan dana tersebut sehingga ketika terjadi wanprestasi maka dana kerugian yang diminta oleh pemilik proyek akan dibayarkan

oleh bank melalui dana Mudharabah tersebut dengan bank berperan sebagai shahibul mal.

3. Kartu Kredit Syariah

Disebutkan dalam Fatwa DSN MUI no 54/DSN-MUI/X/2006 bahwa salah satu akad dalam kartu kredit syariah atau yang disebut juga dengan syariah card adalah Kafalah dimana penerbit kartu (bank) menjadi penjamin atas bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar yang muncul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Bank berhak mendapatkan upah atas layanan penjaminan tersebut.

- I. Sebagaimana disebutkan dalam ma'ayir syar'iyah AAOIFI pasal 4/2 dan 4/3 bahwa:

٤/٢ العمولة التي تحصل عليها المؤسسات من قابل البطاقة
يجوز للمؤسسات المصدرة للبطاقة أن تتقاضى عمولة من قابل البطاقة بنسبة من ثمن السلع و الخدمات

Upah yang didapatkan lembaga keuangan dari penerima kartu (merchant). Dibolehkan bagi lembaga keuangan penerbit kartu untuk meminta upah dari penerima kartu dengan persentase dari harga barang dan jasa.

٤/٣ العمولة التي تحصل عليها المؤسسات من حامل البطاقة
يجوز للمؤسسات المصدرة للبطاقة أن تتقاضى من حامل بطاقة رسم عضوية، و رسم تجديد، و رسم استبدال

Upah yang didapatkan lembaga keuangan dari pemegang kartu. Dibolehkan bagi lembaga keuangan penerbit kartu untuk meminta dari pemegang kartu biaya keanggotaan, biaya pembaruan kartu, dan biaya ganti kartu.

Maka dengan ini sudah jelas bahwa solusi syariat untuk akad *Kafalah Bil Ujroh* dalam kartu kredit adalah mengenakan biaya-biaya tersebut terutama upah dari merchant, sehingga titik beratnya adalah mengenakan upah kepada merchant sebagai upah marketing dan lain sebagainya.

Sementara untuk nasabah hanya boleh dikenakan biaya keanggotaan dan biaya perbaikan kartu saja.

4. Penjaminan Dana Nasabah Perbankan

Penjaminan dana nasabah perbankan sebagaimana disebutkan dalam Fatwa DSN MUI No. 118/DSN-MUI/II/2018 dengan lembaga penjamin simpanan menjamin dana nasabah bank dengan bank harus membayar kontribusi atau premi atas penjaminan tersebut.

Solusi menurut Syariah dalam masalah ini menurut hemat kami adalah menggunakan skema yang serupa dengan asuransi atau reasuransi syariah sebagai berikut:

- I. LPS sebagai lembaga pengelola dana tabaru membuat semacam pool bagi dana kontribusi dari para bank dimana dana yang sudah disetorkan merupakan dana tabaru untuk menutup resiko yang terjadi pada setiap bank, LPS boleh mengelola dana ini dengan sistem Mudharabah atau wakalah bil

- istismar selama tidak melanggar syariat dengan sistem pembagian keuntungan hasil pengelolaan tersebut sesuai kesepakatan dengan diharuskan adanya bagian dari keuntungan tersebut yang masuk ke pool dana tabaru sebagai pengembangan pool dana tabaru tersebut
- II. Bank sebagai peserta asuransi membayarkan dana tabaru dari keuntungan yang didapatkan dari hasil pengelolaan dana nasabah sehingga penjaminan dana nasabah tidak dibayarkan dari dana milik bank tapi dari dana milik nasabah sendiri
 - III. Jika terjadi kehilangan dana nasabah maka bank bisa mengajukan klaim kepada LPS dimana LPS bisa menutupi kehilangan tersebut dari pool dana tabaru tersebut

Sebagaimana hal ini juga disebutkan dalam *Ma'ayir Syar'iyah* AAOIFI Bab *Himayah Ra'sul Mal* pada pasal 4/2/1 dan 4/2/2:

٤/٢ الوسائل المشروعة لحماية رأس المال
٤/٢/١ التأمين التكافلي على الاستثمار، لحماية رأس المال أو لتغطية مخاطر التعدي أو المماثلة أو الوفاة أو الإفلاس، ويجوز أن يتولى إبرام عقد التأمين التكافلي المستثمرون أنفسهم، أو مدير الاستثمار بالوكالة عنهم
4/2 cara-cara yang disyariatkan dalam capital protection
4/2/1 ta'min takafuli (asuransi Takaful) atas investasi, untuk menjaga modal atau menutup resiko kesengajaan atau penundaan pembayaran atau wafat atau pailit, dan dibolehkan pelaksanaan akad ta'min takafuli oleh investor sendiri atau manajer investasi sebagai wakil mereka.

٤/٢/٢ التأمين التكافلي على الأصول المؤجرة في الصكوك و غيرها ضد مخاطر التلف و الصيانة الأساسية
4/2/2 Ta'min takafuli (asuransi Takaful) atas aset yang disewakan dalam sukuk dan lainnya untuk mengatasi resiko kehilangan atau kerusakan dan perawatan dasar.

Kesimpulan

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap ijtiha kolektif DSN MUI. Juga setelah beberapa tinjauan yang penulis paparkan. Penulis meyakini pentingnya adanya revisi terhadap *ujroh/fee* yang diberlakukan pada fatwa akad *kafalah*.

Beberapa solusi yang penulis tawarkan, diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi DSN MUI dalam merumuskan fatwa terbaru selanjutnya. Sehingga layanan penjamin syariah bisa dilaksanakan dengan akad yang lebih disepakati keabsahannya secara syariat. Mengingat adanya kebutuhan lembaga keuangan yang tinggi terhadap layanan penjaminan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (2017), *Ma'ayir Syar'iyah*, Manama.
2. Ad-Dausari, Musallam B.M.B.M. (2007), *Al-mumti' fil Qawaid Al-fiqhiyah*. Riyadh : Dar zidni.
3. Al-Afdhal, *Ma hiya Anwaul Ibadah Al-lati Yuhibbuhallahu*, diakses 9 juli 2021, <https://afdal1.com/what-types-of-worship-are/>.
4. Al-Burnu, Muhammad Shidqi B.A.B.M (2002), *Al-Wajiz Fi Iidohi Qowaidil Fiqhil Kulliyah*, Beirut : Mua'ssasah Ar-Risalah.
5. Al-Faqi, Muhammad A.U (1986), *Fiqhul Muamalat Dirosah Muqoronah*, Riyadh : Darul Murikh.
6. Al-Madzahiri, Syafiq A. (2015), *Al-Qoidah Al-Fiqhiyah: Adh-Dharar Yuzal*, diakses 6 juli 2021, <https://www.alukah.net/sharia/0/86917/>.
7. Al-Mulham, Sulaiman B.A (2014), *Akhdul Iwadhi Ala Adh-Dhaman*. Diakses 8 juli 2021, Imam Muhammad bin Saud Islamic university.
8. Al-Utsaimin, Muhammad B.S (2008), *Asy-syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni'*. Jilid ke-9. Unaizah : Dar Ibnul Jauzi.
9. Al-Utsaimin, Muhammad B.S. (2009), *Al-ushul min Ilmil Ushul*. Unaizah : Dar Ibnul Jauzi.
10. An Nawawi, A. Z. Y. bin S. (2009). *Sharh Shahih Muslim*. Riyadh : Cordova.
11. As Sa'di, A. (2002). *Al Qowaid wal Ushul al Jumi'ah wal Furuq wat Taqasim al Badi'ah an Nafi'ah*. Cairo : Assunnah.
12. Asra, Moh. (2020), *Implementasi aplikasi al-Kafalah di Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*. diakses 8 juli 2021, Universitas Ibrahimy Situbondo.
13. As-Sa'di, A. N. (2013). *Taisir Karim Ar Rahman*. Cairo : Daarus Salam.
14. As-Sabhani, Abdul jabbar, *Khitobatu Adh-dhoman fil Masharif Alislamiyah*, diakses 5 juli 2021, <https://al-sabhany.com/index.php/articles/letters-of-guarantee-in-islamic-banks>.
15. Az-Zuhaili, Wahbah (2001), *al-Tafsir al-Wajiz*, Darul Fikri, Bairut.
16. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(2000), Fatwa DSN-MUI no 11/DSN-MUI/VI/2000.Jakarta.
17. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(2002), Fatwa DSN-MUI no 34/DSN-MUI/IX/2002.Jakarta.
18. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(2006), Fatwa DSN-MUI no 54/DSN-MUI/X/2006.Jakarta.
19. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(2007), Fatwa DSN-MUI no 57/DSN-MUI/V/2007.Jakarta.
20. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(2018), Fatwa DSN-MUI no 118/DSN-MUI/II/2018.Jakarta.
21. Ghorbi, Abdul Halim A.(2017), *Mabadi' Al-A'mal Al-Mashrifiyah Al-Qitha' Al-Mashrif As-Saudi Namudzajan*. KIE University.
22. Hajjaj, M. B. (2008). *Shahih Muslim*. Medina : Thayyiba.
23. ibn Kathir al-Qurashī Al-Damishqī, A. al-F. 'I. A.-D. I. ibn 'U. (2018). *Tafsir Ibnu Katsir*. Medina : Thaiba.

The 5th Islamic Annual Conference on Fatwa MUI Studies
“Peran Fatwa MUI Dalam Perubahan Sosial”

24. Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari Sharah Shoheh Bukhari*, Juz IV, Dar Al Fikr, Bairut , tt.
25. Lisans Tezi, Yuksek (2019), *Islam Muamalat Hukukunda Kefalet Ve Taahhud Kurallari*.
26. Mubarak, Jaih & Hasanudin (2019). *Fikih Mu'amalah Maliyah* (cetakan ketiga). Seri Akad Tabarru'. Jakarta : Simbiosis Rekatama Media.
27. Qanduz, Abdul Karim A. (2019), *Al-Maliyah Al-Islamiah*, Riyadh : Arab Monetary Fund.
28. Sulaiman, Sa'ad T.A.M (2006), *Aqdul Kafalah Al-Madaniyah Wal Aatsar Al-Mutarattabah Alaihi Dirosah Muqoronah Baina Majallatil Ahkam Al-Adliyah Wal Qonun Al-Madani Al-Mishri*. (Tesis Master, Universitas An-Najah Al-Wathoniyah, 2006).
29. Tarmizi, Erwandi (2019). *Halal Haram Muamalat Kontemporer* (cetakan ke-21). Bogor : Berkat Mulia Insani
30. Zuhaili, Wahbah (2002), *Al-Muamalat Al-Maliyah Al-Muashiroh*, Damaskus: Darul Fikri, Beirut : Darul Fikri Al-Muashir.